

עין משפט‏
גור מצוה

י:

רבי יוחנן אמר יש לה ד' אמות. תימנה דלקמן מסיק משום דיליף מליאה מגט °אלמא שייך קנין ד' אמות בגט ובפרק הזורק (גיטין דף עח: ושם ד"ה ר"י) קאמר ר"י קרוב לה אפילו מאה אמה ויכולה לשמרו הוי גט וי"ל דדד' אמות שלה אפילו יכול לשמור כמות

מגורשת וחזן לד' אמות נר"ך שמוכל היא לשמרו: **ת"ל המצא תמצא מ"מ**. וא"ת ונימא המנא תמנא כלל בידו פרט וכלל ופרט אין בכלל אלא מה שצפרט וי"ל שדי ידו זין המנא תמנא וה"ל כלל ופרט וכלל כדאמרין במרובה (ב"ק דף סד: ושם) כל מקום שאמה מוצא שני כללות הסמוכין זה לזה הטל פרט צנייהם וכן בסמוך גבי גט דמרצה גגה מונתן צידה י"ל ושלחה חזר וכלל: **וואי** משום שליחות א"ב מצינו שליח לדבר עבירה. וא"ת מה נר"ך להוכיח מכח דאין שליח כו' אמאי לא מוכיח מדאמרנא חזר מקרא דידו כדבסמוך גבי גט מוכיח דחזר משום ידה איתרצאי מדאמרנא מקרא דידה ולא עביד שום הוכחה וי"ל דבסמוך מכח התנא מוכיח דמרצה גגה וחסרה כידה להתגרש אפילו צעל כרחה או אפילו היא קטנה ואי מטעם שליחות לא היתה מתגרשת צעל כרחה ולא קטנה אבל הכא אי אפשר להוכיח מכח זה דאפילו צידו אינו קונה הגניצה צעל כרחו ולא אם הוא קטן: **אין** שליח לדבר עבירה. צ"ה האיש מקדש (קדושין דף מג.) איכא דיליף משטוטי חזן דכתיב הוא ולא שלוחו ואיכא דיליף משום דהוה היה מעילה וטביחה שני כתובים הבאים כאחד דיש שליח ואין מלמדיו: **אשה ועבד בני חיובא** גינהו. ואם תאמר והמתן פרק הכונס (ב"ק דף נט:) השולח את העברה ציד חרש שטות וקטן פטור ואמאי והא לאו בני חיובא נינהו וי"ל דהתם משום דלאו בני שליחות נינהו: **אי בעי לא עבד**. וא"ת והא דמתן (ב"ק דף עט. ושם) היה מושכו ויוצא [ונתן צרשות צעלים] פטור הגניזהו [ואו הוציאו מרשות צעלים [ומתן] חייב ופרש"י צלשון אחד שאמר גגג לשומר שור אחד יש לי צבית פלוני קחנו ותמה עליו שומר חנם הוציאו השומר מרשות צעלים ומת חייב הגגג צמיסכת השומר ואמאי והא אי צעי לא עביד וי"ל כיון שאין השומר יודע שהוא גגוג הוה ליה כחצר דצעל כרחו מומיב ציה: **דאמר אישראל קדש אי אשה** גרושה. וא"ת ואפי' אמר

לכנה גמי וי"ל דכהן מקרי צר חיובא הווא"ל ואם מקדשה לעזמו חייב אצל ישראל אע"ג דעובר משום לפני עור לא תתן מכשול כשמקדשה לכנה כיון דאי מקדשה לעזמו לא מיחייב לא מקרי צר חיובא וא"ת מאי ג"מ זין למ"ד אי צעי עביד על הקדושין לרצא דאמר צערה יוחסין (קדושין דף עח.) קידש אינו לוקה צעל לוקה אף על הקדושין כדמוכח צריש תמורה (דף ה: ושם) א"נ י"ל דאף לרצא נפקא מינה דאי יש שליחות חלין הקדושין ואי אין שליחות אין חלין הקדושין: **אקפאי** אי קאן. והי"ה דהוה מזי למימר אקפי לי גדול אלא שהגדול לא יניח עזמו להקיף כדאמר פרק אלו הן הלוקין (מסכת דף כ:.) דלחד הניקף ואחד המקיף חייב ואע"ג דמוקי לה התם כי ניקף מספיע ליה צדיקה היינו משום דצענין אחר לא לקי דהוה לאו שאין צו מעשה אצל הלאו עובר לעולם [ועיין חוס' שטועות ג. ד"ה ועל הזקן ומסופות מיר מ: ד"ה וכן דאלן]:

שנים אוהזין פרק ראשון בבא מציעא

ה"ג כי סקון ליה רננן צעלמא. כגון צסמטא שהוא רשות לכל אדם או צרה"ר או צלידי רשות הרבים והיא הפקר לרצים למשוך לתוכה הצריכין לנאס מן הדחק: **לא סקון ליה רננן**. שהרי אין לאדם שם ד' אמות מיוחדות שהרבה צריכים יש לו צמוכה עומדים אצלו:

רב פפא אמר איבי תקינו ליה רבנן ארבע אמות [וא בעלמא בשדה דבעל הבית לא תקינו ליה רבנן ואע"ג דזכה ליה רחמנא בגוה כי זכה ליה רחמנא להלכותי בה ולנקומי פיאה למיהוי חצירו לא זכה ליה רחמנא אמר רבא מוהיב ר' יעקב בר אידי גויקין ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה בה ואי אמרת ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום נקנו ליה ארבע אמות ידידה הכא כמאי עסקינן דלא אמר אקני ואי תקון רבנן כי לא אמר מאי הוי כיון דנפל עליה גלי דעתיה דבנפילה ניחא ליה דנקני בארבע אמות לא ניחא ליה דנקני רב ששת אמר יכי תקינו רבנן בסמטא דלא דחקי רבים ברשות הרבים דקא דחקי רבים לא תקינו רבנן והא בכל מקום קאמר כל מקום ילאיתויי צידי רשות הרבים ואמר ריש לקיש משום אבא ^אכהן ברדלא קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות ור' יוחנן משום ר' ינאי אמר ייש לה חצר ויש לה ארבע אמות במאי קמיפלגי מר סבר ^בחצר המשום ידה איתרבאי כי היכי דאית לה יד חצר גמי אית לה ומר סבר חצר משום שליחות איתרבאי וכי היכי דשליחות לית לה חצר גמי לית לה מי איכא מאן דאמר חצר משום שליחות איתרבאי ^גוהתניא יבידו אין לי אלא ידו גגו חצירו וקרפיפו מנין ת"ל המצא תמצא מכל מקום ואי סלקא דעתך חצר משום שליחות איתרבאי אם כן מצינו שליח לדבר עבירה ^דוקיימא לן אין שליח לדבר עבירה אמר רבינא היכא אמרינן דאין שליח לדבר עבירה היכא דשליח בר חיובא הוא אבל בחצר דלאו בר חיובא הוא מיחייב שולחו אלא מעתה האומר לאשה ועבד צאו גגבו לי דלאו בני חיובא גינהו הכי גמי דמיחייב שולחן אמרת אשה ועבד בני חיובא גינהו והשתא מיהא לית להו לשלומי ^הדתנן ינתגרשה האשה נשתחרר העבד חייבין לשלם ^ורב סמא אמר היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה היכא דאי בעי עביד ואי בעי לא עביד אבל חצר דבעל כרחיה מוהיב בה מיחייב שולחו מאי בינייהו איכא בינייהו כהן דאמר ליה לישראל צא וקדש לי אשה גרושה אי גמי איש דאמר לה לאשה אקפי לי קטן להך לישנא דאמר כל היכא דאי בעי עביד אי בעי לא עביד לא מיחייב שולחו ה"נ אי בעי עביד אי בעי לא עביד לא מיחייב שולחן להך לישנא דאמרת כל היכא דשליח לאו בר חיובא מיחייב שולחו הני גמי כיון דלאו בני חיובא גינהו מיחייב שולחן ומי איכא למ"ד חצר לאו משום ידה איתרבאי והתניא ^זידה אין לי אלא ידה גגה חצירה וקרפיפה מנין ת"ל ונתן המכל מקום לענין גט כולי עלמא לא פליגי דחצר משום ידה איתרבאי כי פליגי לענין מציאה מ"ם ילפינן

דאמרת כל היכא דשליח לאו בר חיובא מיחייב שולחו הני גמי כיון דלאו בני חיובא גינהו מיחייב שולחן ואי איכא למ"ד חצר לאו משום ידה איתרבאי והתניא ^חידה אין לי אלא ידה גגה חצירה וקרפיפה מנין ת"ל ונתן המכל מקום לענין גט כולי עלמא לא פליגי דחצר משום ידה איתרבאי כי פליגי לענין מציאה מ"ם ילפינן

יוחסין (קדושין דף עח.) קידש אינו לוקה צעל לוקה אף על הקדושין כדמוכח צריש תמורה (דף ה: ושם) א"נ י"ל דאף לרצא נפקא מינה דאי יש שליחות חלין הקדושין ואי אין שליחות אין חלין הקדושין: **אקפאי** אי קאן. והי"ה דהוה מזי למימר אקפי לי גדול אלא שהגדול לא יניח עזמו להקיף כדאמר פרק אלו הן הלוקין (מסכת דף כ:.) דלחד הניקף ואחד המקיף חייב ואע"ג דמוקי לה התם כי ניקף מספיע ליה צדיקה היינו משום דצענין אחר לא לקי דהוה לאו שאין צו מעשה אצל הלאו עובר לעולם [ועיין חוס' שטועות ג. ד"ה ועל הזקן ומסופות מיר מ: ד"ה וכן דאלן]:

בירה אין לי אלא בירה ממש גגה חצירה וקרפיפה מנין שהנותן גט בהן כנותנו בירה הוא ת"ל ונתן מכל מקום. ואמרו לענין גט כ"ע לא פליגי דחצר משום ידה איתרבי דהא קרא בהדיא כתיב.

מסורת הש"ס

א. כהנא. רש"ל. ט. גיטין עז: א. ב"ק סד: לקמן טז: גיטין עז. ד. קדושין מז: וש"ס. ט. ב"ק פז. ו. גיטין עז. א. דגריס דל. ט. גיטין סה: א. ט. דגריס דל. י. גיטין מז: א. יב. ט. קדושין מז: א. ו. יוקרא כהנא. ט. שם יט:.

תורה אור השלם

1 א דמציא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שח חיים שנים ישלם:
שמות כב 2 י יקח איש אשה ובקלה וקדה אם לא תמצא חן בעיניו כי מציא בה ערות דבר וקחב לה ספר בריחתו ונתן בקדה ושלחה מביתו:
דברים כד א

גליון הש"ס

גמ' רב סמא בר ריקא קמי' דרבינא משמ' דר' חייא בריה דר' איא אבוי כ"ה כרין:
תוס' ד"ה ר"י ובה' אלמא שייך קנין ד' אמות בנב. לא נזכר להבין דאמן ילפי' רק דתני הוי כד. אכל מה נקרא חצר לא שייך למילף דמה שנקט לו חמשים הוי חצירו ובגט הקטנ לה ק' אמה ונמנמן הקטן לה רק ד' אמות וענ"ב:

הגהות הגר"א

[א] גמ' בעלמא. י"צ גי' הרי"ף צדיה דעלמא:

רבינו חננאל (המשך)
ופריך רבינא אליבא דריש לקיש היכא אמרי' השולח פטור היכא דהשליח בר חיובא הוא אבל חצר דלאו בת חיובא היא מיחייב שולחנה והוא בעל החצר. ואקשי' אי הכי האומר לחבירו ולאשת איש צאו וגבד דלאו בני חיובא גינהו כדנתן כפי' החובל והמקיף את הקטן חייב דאזכרה כניקף דכתיב לא תקיפו אדם הניקף ואחד המקיף צמישעת צמיס' [נזיר] (דף עז:.) וקטן דלפט משום דסתמא גדול לא שציק לאקופי נפשיה:
פלמוד לומר ונתן מכל מקום. מדלא כתיב וצידה יתנהו דרוש ונתן אוכתב לה ונתן אלמא משום ידה איתרבאי דאי משום שליחות הא כצר כתיבה הכא דתנינא (ושלח) [ושלחה] מלמד שהאשה עושה שליח בקדושין צפרק צ' (דף מה:.) ילפינן

ילפינן

אין לי אלא ידו. אין לי משמייב ככל אלא כמתן שלקחה צידו (קטן וז:.) גגו חצירו וקרפיפו מנין. שאם נכנסה שם ונעל צדיקה לגגה מנין שקמה לו חצירו ומתחייב ככל (שם.) אין שליח לדבר עבירה. אין שליח חסוד שליח לדבר עבירה שמתחייב שולחו, אלא הכי הוא כעשה חאליו (קדושין עב:) אלא שליח מתייב, ונצרכא הוא דלמקניא ליה דברי הכר ודברי התלמוד דברי מי שומעין (ב"ק ר:.) נגדרישה האשה נשתחרר העבד. וקטו נכסי, חייבין לשלם. שהרי מתחלה הן חייבין אלא שאין להם מה לשלם, שוכסו מלוג של אשה משועבדים לנעל לפירות וליושמה (טז, טז).

רבינו חננאל

אמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא קטנה אין לה חצר ואין לה ד' אמות. ור' יוחנן משום ר' ינאי אמר יש לה פ"ה האי דאמרי רבנן חצירו של אדם המשתחרר קונה לו שלא מדעתו וכן ד' אמות של אדם קנות לו אפי' קטנה יש לה. ר' יוחנן אמר חצירה מכח ידה איתרבי כשם שיש לה יד וכל מה שביד לידה וכתה בו כך כל המגיע לחצירה וכתה בו. וריש לקיש אמר חצירה משום שליחות איתרבי כשם שאין שליחות לקטנה כך אין לה וכייה בחצר. איני והתניא אם המצא תמצא בידו אין לי אלא שנמצאת בידו ממש נמצאת בחצירו או בגגו או בקרפיפו מנין שחייב כאילו בידו ממש נמצאת ת"ל המצא תמצא מכל מקום הנה חצירו משום ידו איתרבי קשיא ליה לריש לקיש ואם תאמר גם משום שליחות נתרבה הא קי"ל אין שליח לדבר עבירה. פ"ה אע"ג דאמרי' שולחו של אדם כמותו וכל מה ששעה השליח כאילו שולחו ויכין שהחצר

שולחו עשאו הני מילי בזולתי דבר עבירה אבל בדבר עבירה השליח חייב ולא שליח בעלה הוא והוא שנמצאת הגניבה בה אמאי מיחייב בעלה שהוא השולח.